

1500325-20.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Em 17 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500325-20.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500325-20.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Em 17 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de fevereiro de 2021, por volta de 10h00min, na Rua Topázio, nº 161, no Bairro Jardim Dois Mil, nesta cidade e comarca de Itápolis, guardava e mantinha em depósito, para venda clandestina, 25,68 gramas da droga Cannabis Sativa, L., vulgarmente conhecida como Maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 07/09. Auto de busca e apreensão nas fls. 20/21. Laudos periciais nas fls. 23/33.

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2022 (fls. 113/115).

Citado (fl. 86), o réu ofertou defesa prévia ofertada às fls. 99/100.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/09 e laudos periciais de fls. 23/33.

Porém, ao término da instrução processual, tem-se por não por demonstrada, de modo seguro, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Conforme relato das testemunhas Douglas Cardilli e Eduardo Júlio Pereira Filho, após conferências de várias denúncias anônimas versando suposto tráfico de drogas, expediu-se ordem judicial para busca domiciliar.

Todavia, mister salientar que meros informes apócrifos, isoladamente, constituem base indiciária tênue e frágil, não prescindindo de complementação por evidências concretas, após indispensável aprofundamento da apuração pela Polícia Judiciária, ausente na espécie.

Com efeito, Jonathan guardava quantidade de narcótico compatível com as necessidades do usuário assíduo (pequena fração de maconha preservada na porta da geladeira – cf. Fotografia de fl. 13).

Trata-se de porção à granel, não fracionada em pequenas unidades típicas do varejo ilícito.

Não foi localizado dinheiro em espécie.

Apreendidos 02 (dois) telefones celulares, falecem notícias de conteúdo revelador de traficância.

Em que pesem os antecedentes pessoais e o encontro de saquinhos plásticos vazios, remanesce frágil o acervo probante no que tange à suposta destinação mercantil da substância ilícita.

Sinal eloquente deste impasse probatório foi a própria deliberação da Autoridade Policial, que deixou de lavrar auto de prisão em flagrante, liberando o acusado.

Ou seja, não divisando situação de flagrância pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, limitou-se a formalizar a apreensão da drogas e demais objetos, instaurando inquérito policial mediante portaria (fl. 02/03).

Por tais razões, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, atribui-se nova definição jurídica à acusação, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, reconhecendo como caracterizado o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, por faltar prova segura e coesa da realização de qualquer das ações típicas enunciadas no art. 33 do mesmo Diploma Legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para, desclassificando a infração penal capitulada, CONDENAR JONATHAN HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de advertência, prevista no inciso I da norma em destaque, resposta adequada e proporcional à gravidade do fato em apreço.

Oportunamente, expeça-se o necessário para cumprimento da sanção.

Por fim, archive-se.

Itapolis, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA